

והוא הדין לכל התורה כלה. ומה משלחכם בן ברית אף בכל התורה כלה המשלח בן ברית: שנאמר (במדבר יח כח) "כן תרימו גם אתם" מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית. שלח לדבר מן הדברים שבעולם. וכן אין ישראל נעשה שלח לעכו"ם לדבר מן הדברים. אין העכו"ם נעשה

לו לשלח אלא עם בן דעת. וכן כל כיוצא בזה. ואם פרש ואמר שלח לי עם הקטן הרי זה פטור: את האיסור ואבד את השמן ואת האיסור החנוני חייב לשלם שלא שלחו אלא להודיעו ולא היה אחד הקטן ואחד הקטנה. לפיכך השולח בנו קטן אצל החנוני ומדד לו באיסור שמן ונתן לו למשא ומתן. אבל מי שאינן בני דעת והן חרש שוטה וקטן אינן נעשין שלוחין ולא עושין שלח. ואפלו אשת איש ואפלו עבד ושפחה הואיל והן בני דעת וישנן במקצת מצות נעשין שלוחין עושה אדם שלח איש או אשה

זה. ואם נגנב או אבד בדרך או שכפר בו השליח הרי המשלח פטור. שכל תנאי שבממון קיים: לחברו משלח ביד מי שירצה המשלח הרי זה משלח ביד מי שיראה לו שהוא ראוי להוליך דבר רצה לשלחו בידו נפטר ואינו חייב באחריותו. וכן שנים שהתנו ביניהם שכל מי שירצה לשלח האומר לחברו מנה שיש לי בידך בין מלוה בין פקדון שלחהו לי ביד פלוני אפלו היה קטן אם בטל המקח ומחזיר. ואם לא הודיע שהוא שלח נקנה המקח ויהיה הדין בינו ובין זה ששלחו: שהוא שלח בדבר זה לפלוני אף על פי שמשך או שהמשיר ונמצא שעבר על דעת המשלח השליח שקנה או שמכר והודיע

שטר בשם לוי כדי שלא ידעו בי שאני הוא הקונה הרי זה כופהו לחזר ולכתב שטר אחר בשמו: לכתב לו שטר אחר בשם ראובן. ואם התנה עמו בתחלה ואמר לו לעצמי אקנה וזה שאכתב לוי וחזר ראובן ואמר לשמעון לעצמי קניתי חזר וכתב שטר מכר בשמי. אין כופין את המוכר ראובן שקנה שדה משמעון ואמר לו ללוי קניתי אותה וכתב שטר מכר בשם

ויחזיר על מי שנתן לו רשות למכר בחמשים או שרצה בחמשים וחזר בו אחר שקניתי: ואם ידע הלוקח שחפץ זה של ראובן הוא וזה המוכר לו סרסור הוא יחזיר החפץ לבעלים הודה במקצת. ואם כבר נתן לו החמשים נשבע שבועת הסת שעשה שליחותו וזוכה הלוקח. והסרסור אומר בחמשים אמרת לי וכן בחמשים מכרתי נשבע הסרסור שבועת התורה שהרי החמשים מביתו. מכר במאתים הכל לראובן. וכן כל כיוצא בזה. ראובן אומר במאה אמרתי לך לשמעון הסרסור ואמר לו מכר לי זה ואל תמכר בפחות ממאה והלך ומכר בחמשים משלם נוטל שכר שליחותו לפיכך אם שנה דעת הבעלים משלם מה שהפסיד. כיצד. ראובן שנתן חפץ הסרסור שלח הוא אלא שהוא

בכך וכך. [כל] סרסור שאבד החפץ מידו או נגנב או נשבר חייב לשלם מפני שהוא נושא שכר: ראובן איני רוצה למכר בדמים אלו מחזיר הלוקח שהרי לא פסק לו דמים ואמר לו מכור לך כל סרסור שהודיע ללוקח שחפץ זה או קרקע זה של ראובן ואחר שקנה הלוקח אמר

אתן לך דמים כך וכך ואם לא ימכרו אחזירם לך ונאנסו בין בהליכה בין בחזרה חייב לשלם: בחזרה פטור. נטלן על מנת למכרן לאחרים ואמר לו אם ימכרו במקום פלוני או עד זמן פלוני אתן לך את דמיהם ואם לאו אתן שכר מועט ונאנסו בהליכה הרי זה חייב לשלם. ואם נאנסו הלוקח כלים מבית האמן לשגרן לבית חמיו ואמר לו אם מקבלין אותן ממני אני

בְּטַעֲנַת הַשּׁוֹמְרִין אִם הָרְאִיָּה יְכוּלָה לִהְיוֹת אוֹ יִבִּיא רְאִיָּה עַל טַעֲנָתוֹ אוֹ יִשְׁלַם כְּמוֹ שִׁיתְבָּאָר:
הַנֶּעְלָם שְׁאִין רְאִיתוֹ מִצְוִיָּה יִשְׁבַּע עָלָיו. וְכֵן הַדִּין בְּכָל טַעֲנָה שִׁטְעַן הַשְּׁתָּף וְכִיּוּצָא בּוֹ. וְכֵן הַדִּין
וַיִּפְטֹר וְאִם לֹא יִבִּיא רְאִיָּה יִשְׁלַם. וְכֵן כָּל כִּיּוּצָא בְּזֶה מַדְבָּרִים שֶׁהָרְאִיָּה מִצְוִיָּה בִּהְיוֹת אֲבָל דְּבַר
שֶׁחֲמִיץ קוֹל יֵשׁ לוֹ הוּאִיל וְאִפְשָׁר לְהִבִּיא רְאִיָּה יִבִּיא רְאִיָּה שֶׁלֹּא הָיָה הֵינּוּ חֲמִץ בְּשַׁעֲהַ שְׁלֵקַח
לִי אַרְבַּע מֵאוֹת גִּרְבֵּי יֵין מִמַּעוֹת שֶׁהָיוּ לִי בְּיָדוֹ וְקָנָה לוֹ וְנִמְצְאוּ חֲמִץ אָמְרוּ חֲכָמִים מִנֵּין גָּדוֹל כִּזֶּה
רְאִיָּה עַל טַעֲנָתוֹ וְאִם לֹא הִבִּיא עֲדִים אֵינוֹ נֶאֱמָן וּמִשְׁלָם. מַעֲשֵׂה בְּאַחַד שֶׁאָמַר לְשִׁלּוּחוֹ קָנָה
שֶׁאִפְשָׁר לְהִבִּיא עָלָיו עֲדִים אוֹ דְּבַר שֶׁהוּא גָּלוּי וַיִּדְּוַע שֶׁהָרִי יִמָּצֵא עֲדִים הָרִי זֶה צָרִיךְ לְהִבִּיא
פְּלוּגֵי וְהַפְסִיד כָּךְ וְכָךְ הָרִי זֶה נִשְׁבַּע שְׁבוּעַת הַשּׁוֹמְרִין עַל טַעֲנָתוֹ וַיִּפְטֹר. וְאִם הָיָה הָאֵנֶס בְּמָקוֹם
כָּל שְׁלִיחַ שִׁטְעַן שֶׁאֲרָעוֹ אֵנֶס